

GOBIERNO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE CAROLINA

ELI S.E.

PARTE DEMANDANTE

v.

CORPORACIÓN DEL FONDO DEL
SEGURO DEL ESTADO DE PUERTO
RICO, OFICINA DE GERENCIA DE
PERMISOS, JUNTA DE PLANIFICACIÓN
Y OTROS

PARTE DEMANDADA

CIVIL NÚM.: CA2025CV00483

SOBRE: INJUNCTION
ENTREDICHO PROVISIONAL,
INJUNCTION PRELIMINAR Y
PERMANENTE), LEY PARA LA
REFORMA DEL PROCESO DE
PERMISOS (LEY NÚM. 161-2009)

DÚPLICA A RÉPLICA [OPOSICIÓN A SOLICITUD DE ENTREDICHO
PROVISIONAL]

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la parte Demandada, Corporación del Fondo del Seguro del Estado (en adelante, “CFSE”), por conducto de la representación legal que suscribe y, muy respetuosamente

EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:

I. INTRODUCCIÓN

El 19 de febrero de 2025, la parte Demandante E.L.I., S.E. (en adelante, “**Parte Demandante**” o “**ELI**”) presentó la Demanda de epígrafe, en la que hizo una SOLICITUD DE INTERDICTO ESTATUTARIO al amparo de la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos (en adelante, “Ley 161-2009”). SUMAC, Entrada Núm. 1. Ese mismo día, la Parte Demandante presentó una MOCIÓN URGENTE SOBRE CITACIÓN Y SEÑALAMIENTO DE VISTA, en la que le solicitó al Honorable Tribunal que señalara una vista urgente para atender su solicitud en un término no mayor de diez días, y que ordenara la paralización inmediata y absoluta “de cualquier construcción, modificación o intervención en la propiedad de ELI S.E., tanto las que se hayan realizado como aquellas que se pretenda efectuar sin la debida autorización” (en adelante, “**Moción de Vista**”) e incluyó como anejo los emplazamientos para la Parte Demandada. SUMAC, Entrada Núm. 3, Moción de Vista. Además, presentó una MOCIÓN URGENTE EN SOLICITUD DE ORDEN (en adelante, “**Moción Urgente**”), solicitando que se “paute una vista de *injunction urgente* y se ordene la paralización inmediata de la construcción y/o uso y cualquier actividad ilegal de la Parte

ELI S.E. v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado, y Otros; Caso Núm. CA2025CV00483
Dúplica a Réplica [Oposición a Solicitud de Entredicho Provisional]
Página 2

Peticionada, y se imponga a ésta, además, el pago de una suma fuerte por concepto de costas de litigio y honorarios de abogado”. **SUMAC**, Entrada Núm. 4 (énfasis en el original).

El 21 de febrero de 2025, este Honorable Tribunal emitió una Orden y Citación para Vista, en la que citó a las partes para la celebración de una Vista Evidenciara y/o cualquier otro asunto relacionado con las alegaciones de la Demanda, el 10 de marzo del 2025, a las 9:30am, de manera presencial (en adelante, “**Orden de Vista**”). Asimismo, le concedió a la parte demandada hasta el 8 de marzo de 2025, para comparecer y contestar la Demanda. **SUMAC**, Entrada Núm. 5. Ese mismo día, luego de examinar la Moción Urgente de la Parte Demandante, este Honorable Tribunal emitió una Resolución Interlocutoria, en la que denegó la solicitud de esta por no haber cumplido con la Regla 56.5. de Procedimiento Civil, y se negó a emitir una orden *ex-parte*. **SUMAC**, Entrada Núm. 6. Además, re-notificó la Orden de Vista. **SUMAC**, Entrada Núm. 7.

Durante la tarde, la Parte Demandante presentó una MOCIÓN URGENTE EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN, en la que solicitó “una orden urgente para impedir la remoción o alteración de dichos *chillers*, ya que su retiro causaría no solo daños estructurales, sino que también comprometería de forma permanente el sistema de enfriamiento del edificio y pondría en riesgo la seguridad tanto de los trabajadores que realizarían las obras ilegales como de las personas presentes en el edificio”. **SUMAC**, Entrada Núm. 8. Como anejos a la referida moción incluyó una declaración jurada del Sr. Edwin Loubriel Luna (en adelante, el “**Sr. Loubriel**”), indicando que está de acuerdo con la demanda presentada el pasado 19 de febrero de 2025. **SUMAC**, Entrada Núm. 8. Asimismo, presentó una resolución corporativa de ELI GP, Inc. autorizando al Sr. Loubriel a comparecer y realizar todo trámite en el caso de autos. *Id.*

El 21 de febrero de 2025, a las 3:20pm, notificada y archivada en autos a las 4:19pm, este Honorable Tribunal emitió una Orden en la que dispuso que la Parte Demandante no presentó ningún documento, como fotografía o informe en apoyo de sus alegaciones. Conforme a lo anterior este Tribunal determinó que:

... [T]omando en consideración que ELI SE, no presento ningún documento fehaciente (más allá de una declaración jurada de un representante de la sociedad especial), como fotografía, informe en apoyo de sus alegaciones, le impone una fianza de cien mil dolares (\$100,000.00), como requisito previo a Expedir una Orden Provisional, Ex parte.

Una vez la parte peticionaria consigne la fianza, que establece la Regla 57.4. de Procedimiento Civil, el Tribunal procederá a expedir la Orden solicitada. Expedida a las 3:20 de la tarde (en adelante, “**Orden de Fianza**”). **SUMAC**, Entrada Núm. 9 (énfasis suplido).

El 24 de febrero de 2025, la CFSE presentó una OPOSICIÓN A SOLICITUD DE ENTREDICHO PROVISIONAL Y SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN DE ORDEN (la “**Oposición a Solicitud de Entredicho Provisional**”). **SUMAC**, Entrada Núm. 13. En dicha moción la CFSE argumentó las razones por las cuales este Honorable Tribunal no debía emitir una orden de Entredicho Provisional en este caso, ya que la Parte Demandante no cumple con ninguno de los requisitos para que se emita dicho recurso extraordinario, y consecuentemente solicitó que este Honorable Tribunal deje sin efecto la Orden de Fianza. Ese mismo día, este Honorable Tribunal emitió una Orden en la cual le concedió a la Parte Demandante hasta el mediodía del 25 de febrero del 2025, para expresar posición en cuanto a la Oposición A Solicitud de Entredicho Provisional. **SUMAC**, Entrada Núm. 15. El 25 de febrero de 2025, a las 12:12PM, la Parte Demandante presentó un escrito titulado RÉPLICA, en contestación a la Oposición a Solicitud de Entredicho Provisional (la “**Réplica**”). **SUMAC**, Entrada Núm. 17. Lo que intenta hacer ELI se le conoce en el mundo de psicología como *proyección*. Es decir, todas las medias verdades y falsedades que ELI le atribuye a la CFSE, las ha emitido ELI.

Por entender que la Replica presentada por la Parte Demandante contiene alegaciones que no se ajustan a la verdad, y que además no cumple con el estándar para el entredicho provisional, replicamos y reiteramos que este Honorable Tribunal no debe emitir la orden de entredicho provisional. Veamos.

II. DISCUSIÓN

En primer lugar, la Parte Demandante alega que la CFSE realiza construcciones de manera clandestina y sin los permisos de construcción correspondientes, por lo que solicita que este Honorable Tribunal ordene la demolición de estas. Ninguna de la documentación o fotografías presentada por la Parte Demandante, en apoyo a su solicitud de entredicho provisional, evidencian construcción alguna. Por lo que dicha alegación es evidentemente falsa.

En segundo lugar, ELI alega que los trabajos realizados por la CFSE para la remoción de los *chillers*, y el remplazo del sistema de enfriamiento, causaron un daño estructural a la propiedad. No explican en qué medida estos trabajos constituyen modificaciones estructurales, sobre todo cuando el trabajo realizado hasta el momento se limitó a la remoción de los *chillers*. Esta alegación, además, simplemente carece de lógica toda vez que el sistema de enfriamiento, que incluye todos los equipos relacionados, tiene una vida útil. Desde la construcción del edificio se prevé que estos

ELI S.E. v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado, y Otros; Caso Núm. CA2025CV00483
Dúplica a Réplica [Oposición a Solicitud de Entredicho Provisional]
Página 4

equipos eventualmente deberán ser remplazados, tanto es así que el propio contrato establece que transcurridos los primeros quince (15) años del contrato la CFSE tendría la obligación de mantener, reparar y remplazar el sistema de enfriamiento bajo su responsabilidad y costo. En cuanto a la alegación de que se comprometería de forma permanente el sistema de enfriamiento del edificio, es completamente falso. La CFSE ha realizado los trabajos de manera responsable y mantiene equipos temporeros en lo culmina el proceso de reemplazo. Este Honorable Tribunal no puede olvidar que, al final del contrato, el edificio de Carolina pasará a manos de la CFSE. No hace lógica alguna el que la CFSE le haga daños a lo que será, en poco mas de tres (3) años, su propiedad. Todo lo contrario, el costo del edificio, a lo largo de los treinta (30) años de arrendamiento, ordena que se le trate con sumo cuidado.

En tercer lugar, la Parte Demandante repite insistentemente que no se le ha notificado al dueño de los alegados cambios que ha realizado la CFSE. Ciertamente, la CFSE, conforme al Contrato solo está obligada a notificar al dueño cuando pretende realizar cambios estructurales en el edificio. Como hemos demostrado, la CFSE no ha realizado ningún cambio estructural o trabajo que lo comprometa. Para las obras de remplazo de los elevadores y del sistema de enfriamiento, los cuales no requieren alteraciones estructurales, la CFSE no viene obligada a notificar al dueño, mientras este cumpliendo con su obligación de mantener, reparar y reemplazarlos según el Contrato. Es evidente que este tipo de equipo debía ser reemplazado en algún momento del contrato, por la naturaleza misma del equipo, por lo que resulta ilógico pensar que para su reemplazo se tendrían que realizar obras que causen daños estructurales.

Contrario a lo alegado por la Parte Demandante, la CFSE no ha tenido intención de inducir a este Honorable Tribunal a error. No podemos decir lo mismo de la Parte Demandante. En un tono dramático y casi teatral la Parte Demandante relata una serie de hechos para sustentar su solicitud de entredicho provisional, curiosamente fallan en establecer las fechas en las que alegadamente ocurrieron los hechos. Veamos.

De los documentos presentados por la Parte Demandante se desprende lo siguiente:

- a. Anejo 1- *Reporte Técnico de Reubicación de Sistema de Enfriamiento*, del 10 de abril de 2021. En referido informe muestra que el sistema de enfriamiento se encontraba en estado de deterioro por lo que el mismo debía ser reparado y reparado, según establece el Contrato. Nótese que el Informe tiene fecha del 10 de abril de 2021, hace ya casi cuatro años, por lo

que, alegar que el Informe evidencia el estado del sistema actual es irrazonable. Asimismo, esto evidencia que desde al menos el año 2021 esta información era de conocimiento de ELI. O sea, existía una situación de deterioro del sistema de enfriamiento y ELI no hizo nada al respecto.

- b. Anejo 2- *Carta Requiriendo Permisos*, sin fecha. En la referida carta el Sr. Edwin A. Loubriel Ortiz, Presidente ELI, SE, le solicita a la CFSE que le brinde copia de la póliza de responsabilidad pública a favor de ELI, así como copia de los permisos de construcción de las alegadas mejoras hechas por la CFSE. Se reitera que la CFSE no ha realizado trabajos que requieran permisos de construcción. Además, traemos a la atención del Honorable Foro que a pesar de que la misma no está fechada, establece que el 7 de diciembre de 2022, ELI le cursó una comunicación a la CFSE y que “a más de 60 días.” Por ende, podemos colegir que la fecha de la comunicación se hizo durante el primer trimestre del año 2023.
- c. Anejo 3- *Emails Sobre Obras Ilegales No Autorizadas*. La Parte Demandante presenta una cadena de correos electrónicos de los días 17 y 21 de diciembre de 2021, y 19 de enero de 2022, el cual incluye un informe de Inspección de 12 de diciembre de 2021, sobre las Torres de Enfriamiento. Nótese que los trabajos, así como los correos electrónicos tienen al menos tres (3) años, alegar que el Informe evidencia el estado del sistema actual es irrazonable.
- d. Anejo 4- *Planos Entregados Después de la Obra Que No se Obtuvo Permisos*. Estos planos meramente evidencian el diseño de las torres de enfriamiento.
- e. Anejo 5- *Admisión de Obras Ilegales*, Carta del 7 de mayo de 2018. La carta hace referencia a unos cambios en la distribución del espacio dentro del edificio, con el fin de instalar a empleados de otra región tras el paso del Huracán María. Los cambios, de haberse realizado, en nada comprometieron la estructura del edificio, pues ya han pasado al menos siete (7) años desde la comunicación sin ningún percance. Por lo que una vez más la Parte Demandante presenta evidencia que en nada abona a su solicitud de entredicho provisional. De hecho, ese Anejo 5 ***nada tiene que ver*** con la situación que ocupa a este Honorable Tribunal.
- f. Anejo 6- *Anejo Reporte Técnico*. Se trata del mismo *Reporte Técnico de Reubicación de Sistema de Enfriamiento*, del 10 de abril de 2021. Véase, Inciso a.
- g. Anejo 7- *Contrato Que Muestra Totalidad de Obras a Realizarse*, del 23 de diciembre de 2024. El Contrato entre Air Chiller y la CFSE meramente demuestra que la CFSE ha sido

diligente con su obligación de mantener, reparar y reemplazar el sistema de enfriamiento, conforme lo establece el Contrato de Arrendamiento. Y que quede claro: el momento que dichos trabajos requieran que se obtengan permisos de construcción, se obtendrán. Lo que ocurre es que la remoción de los *chillers*, que ya ocurrió y ha terminado, no lo necesita.

- h. Anejo 8- *Email Que Evidencia Cambio de Ascensores*. Esta cadena de correos electrónicos tiene las siguientes fechas: 9 de mayo, 10, 11 y 14 de noviembre de 2022. Conforme al Contrato es a la CFSE quien le corresponde, a su costos y responsabilidad del mantenimiento, reparación y reemplazo de los sistemas de elevadores. A su vez, en el correo electrónico del Ing. Luis H. Bruno Figueroa del 14 de noviembre de 2022, este expresa que: “[l]e adelanto el Permiso de Instalación para el ascensor de Carolina aprobado por PR-OSHA”. Por lo que las alegaciones de la Parte Demandante en cuanto a que la CFSE no podía reemplazar los elevadores es incorrecta, asimismo, es incorrecta la alegación de que no contaba con las autorizaciones pertinentes. Aparte de eso, se habla de una situación que ocurrió **en el 2022**. ¿Qué tiene que ver eso con la situación que ocurre de remoción de *chillers* en el 2025? ELI no lo explica, pero la contestación es obvia: nada.

Conforme a lo antes descrito, la Parte Demandante falla en refutar los argumentos en derecho presentados por la CFSE en la Oposición a Solicitud de Entredicho Provisional. De plano evita hacer referencias al Contrato, de manera que no contesta lo levantado por la CFSE, sino que procedió a presentar documentos en un intento débil por establecer evidencia. En adelante procederemos a rebatir las alegaciones y los documentos presentados por ELI.

La CFSE argumentó que el Contrato de Arrendamiento otorgado mediante la Escritura Número Dos suscrita ante el notario José Antonio Fernández Jaquete (en adelante, “**Contrato**”), dispone en el párrafo 4.1 que luego de los primeros quince (15) años de arrendamiento la responsabilidad de mantenimiento y reparación de los siguientes: “(i) *elevators*, (ii) *the air conditioning system*, (iii) *the emergency power plant*, (iv) *the cistern*, (v) *the water pumping system*, and (vi) *the fire sprinkler system of the Project Property*”, pasará a manos de la CFSE sin importar la causa de la necesidad para dicha reparación. Véase **SUMAC**, Entrada Núm. 14, Anejo 1- Contrato, Artículo IV, Párrafo 4.1. Siendo que han pasado más de quince (15) años desde el otorgamiento del Contrato entre las partes, **le corresponde a la CFSE realizar las reparaciones necesarias para el mantenimiento de los equipos**.

Por otro lado, la reparación del sistema de enfriamiento resulta en una obra necesaria, tan es así que la propia Parte Demandante en su Réplica incluyó unos correos electrónicos donde indican que: “[e]s necesario el cambio de estos filtros [de la torre de mantenimiento] según el documento de mantenimiento que se les entregó”. Véase **SUMAC**, Entrada núm. 17, Anejo Emails sobre Obras Ilegales No Autorizadas. Estos correos son de las fechas de diciembre 2021 a enero 2022, lo cual implica que al menos desde entonces la Parte Demandante debía tener conocimiento de la realización de esta reparación para el mantenimiento de los *chillers*.

El Contrato fue otorgado el 23 de diciembre de 1998 por un plazo de 30 años, término que vencerá el año 2028. Según el Contrato entre las partes, la CFSE adquirirá el edificio de tres (3) pisos y estructuras accesorias de la Oficina Regional de Carolina de la CFSE (en adelante, el “**edificio**”) a su fecha de vencimiento. Es decir, la CFSE adquirirá la propiedad del edificio en aproximadamente tres (3) años, lo cual no solo disminuye el riesgo de la Parte Demandante sobre algún daño, sino que aumenta el interés de la CFSE en mantener el edificio para su uso futuro. En su Réplica, la Parte Demandante aduce en su párrafo 42 que al realizar las reparaciones necesarias “se impone un riesgo de responsabilidad a la Parte Demandante injusto y peligroso”. Véase **SUMAC**, Entrada Núm. 17 a la pág. 8. No obstante, el Contrato dispone en su Artículo II, párrafo 2.1(f) lo siguiente:

the Lessee shall and hereby agrees, to the extent permitted by law, to indemnify and save each Indemnified Party harmless from and against all claims, losses and damages, including reasonable legal fees and expenses, arising out of (1) the use, maintenance, condition or management of, or any work or thing done on, the Project Property by the Lessee occurring on and after the Commencement Date ...

Véase **SUMAC**, Entrada Núm. 14, Anejo 1- Contrato, Artículo II, Párrafo 2.1(f). Por lo cual, resulta que la Parte Demandante se encuentra eximida de toda responsabilidad en cuanto a daños que pudieran ocurrir como parte de las obras de reparación y mantenimiento que la CFSE está realizando en los *chillers*. Además, la CFSE objeta que esta obra de mantenimiento ponga en “evidente riesgo la estructura del edificio objeto del caso” debido a que la CFSE ha realizado los trabajos de manera responsable, no se ha afectado la estructura de manera que vaya a comprometer la seguridad de terceros. Aparte de eso, ELI no presenta ni pizca de evidencia que sostenga que al edificio se le puso en “evidente riesgo”. No se demuestra una alegación con comentarios acomodaticios, se demuestra con evidencia fehaciente, y el alegato de ELI adolece de esa evidencia.

ELI S.E. v. *Corporación del Fondo del Seguro del Estado, y Otros*; Caso Núm. CA2025CV00483
Dúplica a Réplica [Oposición a Solicitud de Entredicho Provisional]
 Página 8

Por otro lado, según la CFSE argumentó en su Oposición a Solicitud de Entredicho Provisional, que el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA § 9024, no dispone para otorgar un interdicto sin la celebración de una vista, de hecho, dispone que:

El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar vista dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso y deberá dictar sentencia en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista.

Es decir, que para otorgar un interdicto estatutario en virtud de la Ley Núm. 161-2009, es un requisito previo para emitir esta orden que se celebre una vista. Dicho esto, no procede que a esta etapa de los procesos se le otorgue el remedio de interdicto en virtud de la Ley Núm. 161-2009 a la Parte Demandante sin la celebración de una vista porque el estatuto no provee para ello. En su Réplica, la Parte Demandante omite realizar alegación en contrario, sin embargo, insiste en que el interdicto sin la celebración de vista solicitado es en virtud de la Ley Núm. 161-2009 sin atender que esta ley no dispone para la otorgación de tal remedio. No obstante, en o antes del 8 de marzo, la CFSE presentará oportunamente su contestación a la SOLICITUD DE INTERDICTO ESTATUTARIO, rebatiendo una y cada una de las alegaciones de la Parte Demandante. Asimismo, según procede en ley, comparecerá la CFSE a la vista pautada para el 10 de marzo, de manera que este Honorable Tribunal pueda determinar si en efecto procede o no en derecho la otorgación de un interdicto estatutario.

Ahora bien, el remedio urgente que solicita ELI de otorgar un interdicto sin celebración de vista previa para paralizar los trabajos de manera inmediata corresponde a un entredicho provisional que se rige por la regla 57 de las Reglas de Procedimiento Civil. La Parte Demandante no ha demostrado los factores a considerar por un tribunal para colocarlos en posición de determinar que se debe otorgar un entredicho provisional. La Regla 57.3. establece los siguientes:

(a) la naturaleza del daño a que está expuesto la parte peticionaria; (b) la irreparabilidad del daño o la inexistencia de un remedio adecuado en ley; (c) la probabilidad de que la parte promovente prevalezca; (d) la probabilidad de que la causa se torne en académica; (e) el impacto sobre el interés público del remedio que se solicita, y (f) la diligencia y la buena fe con que ha obrado la parte peticionaria. 32 LPRA Ap. V, R. 57.3

En su Réplica, por primera vez ELI envía documentos relacionados a los trabajos que realizó la CFSE con los *chillers*. Ninguno de los documentos presentados evidencia que se

ELI S.E. v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado, y Otros; Caso Núm. CA2025CV00483

Dúplica a Réplica [Oposición a Solicitud de Entredicho Provisional]

Página 9

esté realizando una obra de construcción, un daño a la estructura del edificio y mucho menos la construcción de obras clandestinas. Estos documentos son insuficientes para que este Honorable Tribunal pueda realizar una determinación conforme a los factores establecidos por la Regla 57.3. Examinemos.

De las alegaciones de la Parte Demandante no se desprende suficiente información para determinar la naturaleza del daño al que se expone, sino que responden a meras especulaciones sobre posibles daños a terceros. Como antes mencionado, tal responsabilidad **no** le correspondería a ELI en virtud del Contrato entre las partes, y más aún la CFSE ha actuado de manera responsable y diligente en cuanto a la seguridad, asimismo no se ha ocasionado ningún cambio estructural que pueda provocar un daño. En adición, el entredicho provisional no es el único remedio en ley para la Parte Demandante, tan es así que este solicita un interdicto estatutario a través de la Ley 161-2009. Debido a la escueta evidencia que ha presentado la Parte Demandante, según discutido en este documento, no hay suficiente información para satisfacer la carga probatoria de un interdicto. Es de interés público que la CFSE mantenga su sistema de enfriamiento para el buen uso y funcionamiento de las instalaciones que reciben pacientes y empleados a diario. Tal como se señaló anteriormente, el edificio pasará a ser propiedad de la CFSE en un término aproximado de tres (3) años por lo que ELI no tendrá efectos futuros sobre los trabajos que se están realizando en el edificio, sin embargo, los trabajos que se están realizando si propiciarán el mejor uso y mantenimiento de las facilidades para la CFSE. Por último, la CFSE ha sido diligente y responsable con el mantenimiento del edificio, según la responsabilidad que le acarea el Contrato entre las partes. De igual manera, es evidente, según los propios documentos presentados por la Parte Demandante en la Réplica, que ELI tenía conocimiento sobre el mantenimiento de los *chillers* desde al menos el 2021.

Finalmente, la Parte Demandante alega que se encuentran ante un “estado de emergencia”, pero no exponen hechos que demuestren y mucho menos presentan evidencia a esos efectos. La Parte Demandante con su moción altamente inflamatoria pretende inducir a este Honorable Tribunal a error. Tanto es así, que obvia mencionar que en el proceso de reemplazo de los *chillers* que intentan detener, la CFSE cuenta con el equipo necesario y adecuado para mantener el edificio en óptimas condiciones para el recibimiento de pacientes, empleados, y demás visitantes. De

ELI S.E. v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado, y Otros; Caso Núm. CA2025CV00483
Dúplica a Réplica [Oposición a Solicitud de Entredicho Provisional]
 Página 10

hecho, fue un ejercicio que culminó el sábado 22 de febrero de 2025. Notará este Honorable Tribunal que ELI no ha presentado alegación alguna de que un tercero o ELI mismo haya sufrido daño alguno desde que ocurrió la remoción de los chillers. O sea, son daños hipotéticos los que alega ELI.

En palabras del tratadista Cuevas Segarra, el entredicho provisional debe limitarse “**a situaciones extremas**, pues lo contrario sería negar a las partes el debido proceso de ley”. Cuevas Segarra, *op. cit.*, pág. 1665, citando a, Miguel A. Velázquez, *Redescubriendo el Injunction*, Forum, Año 1 núm. 1, enero-marzo 1985, págs. 18-22 (énfasis suplido). De otra parte, el debido proceso de ley es el derecho constitucional “de toda persona a tener un proceso justo y con todas las garantías que ofrece la ley, tanto en el ámbito judicial como en el administrativo”. Aut. Puertos v. HEO, 186 DPR 417, 428 (2012); Marrero Caratini v. Rodríguez Rodríguez, 138 DPR 215, 220 (1995); Emdas. V y XIV Const. EE. UU., LPRA Tomo 1, ed. 2016, págs. 191 y 207-208; Art. II, sec. 7, Const. ELA, LPRA Tomo 1, ed. 2016, pág. 301. La cláusula del debido proceso de ley consigna la obligación del Estado “de garantizar que la interferencia con los intereses de libertad y de propiedad del individuo se haga a través de un procedimiento que en esencia sea justo y equitativo, que respete la dignidad de los individuos afectados”. Rodríguez Rodríguez v. ELA, 130 DPR 562, 578 (1992); López Vives v. Policía de Puerto Rico, 118 DPR 219 (1987). Existen dos acepciones en la doctrina del debido proceso de ley, una sustantiva y otra procesal.

La dimensión procesal del debido proceso de ley exige el cumplimiento de unas garantías procesales. Las garantías que conforman el debido proceso de ley son: **la concesión de una vista**; una notificación oportuna y adecuada; **el derecho a ser oído**; **el derecho a confrontarse con los testigos**; **a presentar prueba oral y escrita en su favor** y, la presencia de un adjudicador imparcial. López y Otros v. Asoc. de Taxis de Cayey, 142 DPR 109, 113 (1996); Henríquez v. Consejo Educación superior, 120 DPR 194, 202 (1987). De igual forma y a tenor con las garantías del debido proceso de ley, las Reglas de Procedimientos Civil disponen como requisito para la otorgación de un entredicho provisional que se preste una fianza. 32 LPRA Ap. V., R. 57.4.

La Parte Demandante, alega además que no debe imponerse la fianza debido que la solicitud se hace al amparo de la Ley 161-2009. No obstante, no rebate lo establecido por la CFSE en su Oposición a Solicitud de Entredicho Provisional en cuanto a que el recurso cobijado por la Ley 161-2009, establece que será necesario la celebración de una vista. Debido a que la Parte

ELI S.E. v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado, y Otros; Caso Núm. CA2025CV00483
Dúplica a Réplica [Oposición a Solicitud de Entredicho Provisional]
Página 11

Demandante está solicitando una orden sin que la CFSE tenga la oportunidad de ser oído y de presentar evidencia a su favor, no estamos hablando aquí del recurso de *injunction* que provee la referida ley sino del entredicho provisional regulado por la Regla 57.1 de Procedimiento Civil. Por lo que actuó correctamente este Honorable Tribunal al imponerle la fianza, que hasta el momento de la presentación de esta moción no ha sido satisfecha. La Parte Demandante no ha cumplido con lo ordenado por este Tribunal y su solicitud debe ser denegada de plano. Asimismo, reiteramos que el hecho de que se satisfaga la fianza no debe tener como resultado inmediato la expedición de la orden toda vez que la Parte Demandante no ha logrado establecer el daño inmediato e irreparable al que se refiere la Regla 57.1, *supra*.

La solicitud de entredicho provisional de la Parte Demandante atenta contra el debido proceso de ley, toda vez que pretende privar a la CFSE de la concesión de una vista, el derecho a ser oído; el derecho a confrontarse con los testigos; a presentar prueba oral y escrita en su favor. Previo a que se emita una orden de paralización conforme al Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, según establece el propio artículo debe celebrarse una vista, la cual ya está pautada para el próximo 10 de marzo de 2025.

III. CONCLUSIÓN

La Parte Demandante solicita a este Honorable Tribunal que emita una orden de paralización inmediata de los trabajos realizados por la CFSE para la remoción de los *chillers*, sin presentar evidencia alguna ni justificación. En su Réplica, la Parte Demandante no presentó evidencia de satisfacer la fianza y no rebatió los argumentos levantados en la Oposición a Solicitud de Entredicho Provisional por la CFSE. En adición, no expuso detalles que pongan a este Honorable Tribunal en posición para otorgarle un entredicho provisional. En vista de lo antes expuesto, solicitamos a este Honorable Tribunal que deniegue la solicitud de *injunction* urgente y no le conceda el entredicho provisional a la Parte Demandante. Por último, ya los chillers fueron removidos.

POR TODO LO CUAL, muy respetuosamente se solicita a este Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo aquí informado, y consecuentemente reconsidere la Orden del 21 de febrero de 2025, sobre la fianza impuesta a la Parte Demandante y la orden de entredicho provisional *ex-parte* y la deje sin efecto, no emita una orden de entredicho provisional *ex-parte*,

ELI S.E. v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado, y Otros; Caso Núm. CA2025CV00483

Dúplica a Réplica [Oposición a Solicitud de Entredicho Provisional]

Página 12

continúe con los procedimientos según establecidos en la Orden de Vista, y emita cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda.

CERTIFICO que en esta fecha se ha presentado este escrito por SUMAC, el cual, conforme a las reglas aplicables, notificará automáticamente a los abogados de récord sobre la presentación del mismo y hará disponible copia fiel y exacta del escrito por medios electrónicos.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA en Carolina, Puerto Rico, a 25 de febrero de 2025.

WEINSTEIN-BACAL, MILLER & VEGA, P.S.C.

Edificio González Padín-Penthouse

154 Calle Rafael Cordero, Plaza de Armas

Viejo San Juan, Puerto Rico 00901

Teléfono (787) 977-2550

Facsímil (787) 977-2559

Correo Electrónico: pwm@wbmvlaw.com

jvv@wbmvlaw.com

yd@wbmvlaw.com

kp@wbmvlaw.com

Lcdo. Peter Miller

RUA Núm. 12259

Lcdo. Javier Vega Villalba

RUA Núm. 17292

Lcda. Yashkiabette de Jesús Blanco

RUA Núm. 22928

Lcda. Karla M. Pérez Torres

RUA Núm. 23701